

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2708/2534

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สหชน กิจ
ไทย จำกัด

บริษัท วรุฒิเอ็นจิเนียริง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 914, มาตรา 1007

ขณะโจทก์รับเช็คพิพาทจากจำเลย วันที่ลงในเช็คพิพาทยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีขึ้นหลังจากที่โจทก์รับเช็คพิพาทมาจากจำเลยแล้ว เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัดลงวันที่ 25 มิถุนายน 2528 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท มีจำเลยเป็นผู้สั่งจ่าย เมื่อเช็คถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่า เช็คลงวันที่ล่วงหน้าเนื่องจากมีผู้แก้ไขวันสั่งจ่ายในเช็คเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2538 ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เช็คยังไม่ถึงกำหนดวันสั่งจ่าย เช็คมีการแก้ไขวันสั่งจ่ายอันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาทพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2528 ไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2528 โจทก์นำเช็คพิพาทไปเข้าบัญชีธนาคารศรีนคร จำกัด เพื่อ
เรียกเงินตามเช็ค ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสำนักพลับพลาไชย ปฏิเสธการจ่าย
เงินเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2528 โดยให้เหตุผลว่าเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ปรากฏว่าเช็ค
พิพาทถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลข พ.ศ. จากปี 28 เป็น 38 ขณะที่โจทก์รับเช็คพิพาท
มาจากจำเลยเช็คพิพาทมีรายการที่แท้จริงคือลงวันที่ส่งจ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2528
แล้ววินิจฉัยว่า เมื่อเช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยออกและมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้
กำหนดวันที่ 25 มิถุนายน 2528 เป็นวันส่งจ่ายและถึงกำหนดชำระแล้วเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงยอมมีสิทธิเรียกให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายชำระเงินตามเช็ค
พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินได้

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ